

1500753-90.2020.8.26.0062

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: MAURICIO MARTINES CHIADO

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... no seguinte teor: "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

No mais, diante das provas constantes dos autos não há se falar em estado de necessidade ou furto privilegiado ou, ainda, em furto famélico, tendo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

2ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 156, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500753-90.2020.8.26.0062 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500753-90.2020.8.26.0062

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIO APARECIDO BEZERRA GUNDIM

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO MARTINES CHIADO

Vistos.

CAIO APARECIDO BEZERRA GUNDIM foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, em razão de no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 13h00min, na Av. João Lemos, nº 865, nesta cidade, ter subtraído para si, 01 (um) aparelho celular da marca LG, avaliado em R\$100,00 (cem reais), pertencentes à Aparecido Antonio Tortola.

A denúncia foi recebida e o feito processou-se regularmente, tendo o réu respondido ao processo custodiado do dia 22/07/2022 até o dia 08/08/2022.

Na instrução, foi ouvida a vítima, as testemunhas e feito o interrogatório do réu. Em debates, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa pugna pela absolvição pela ausência de tipicidade material da conduta do acusado, reconhecendo-se o princípio da insignificância ou, subsidiariamente, pela fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos ou que o regime inicial seja o aberto e, por fim, o direito do réu em recorrer em liberdade. É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva e a autoria encontram-se suficientemente demonstradas pelo boletim de ocorrência de fls. 07/08, auto de exibição e apreensão de fls. 09, laudo pericial de fls. 39/51, bem como por toda prova oral produzida em juízo durante a instrução processual penal.

A testemunha José Da Dalto, policial civil, igualmente ouvido em juízo, afirmou que apreenderam as imagens da câmeras de segurança e não tiveram dúvida ao reconhecer o réu como sendo o autor da subtração do celular. Já conhecia o réu dos meios policiais desde a adolescência por uso de entorpecentes e furtos. Não se recorda de ter abordado o réu nem de ter encontrado o celular com o réu.

Nesse particular, não há razão para desacreditar dos depoimentos dos policiais. A mais alta Corte de Justiça do nosso País já teve oportunidade de proclamar:

“O valor do depoimento de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estaduais incumbidos, por dever de ofício da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - HC 73518-5 Rel. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

“A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” - (STF RT 68/64).

De outra parte, o réu confessou a prática delitiva, corroborando todo o robusto conjunto probatório dos autos. A confissão está em harmonia com o restante da prova e não se afiguram resquícios de insinceridade.

Inegavelmente, a confissão não é considerada a rainha das provas, contudo não foi o único elemento de convicção nos autos.

A confissão foi corroborada pela prova oral produzida nas duas fases da persecução criminal. Preleciona Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. No mesmo sentido:

“PROVA - Confissão judicial - Elemento seguro de convicção - Evidência de responsabilidade penal do agente. - A confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidência a insinceridade justifica sua recusa” - RJDACRIM Vol. 12, p. 112, Rel.: - Walter Tintori.

“CONFISSÃO - Ausência de discrepância com demais elementos nos autos - Valoração - Entendimento: - A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório” - RJDACRIM Vol. 15 jul./set. 1992, p. 47, Rel.: - Penteado Navarro.

“Sem margem para divagações doutrinárias ou construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa” (JTACrimSP - Lex 93/239 - Des. Canguçu de Almeida).

Impende também reproduzir o entendimento do Professor Vicente Greco Filho:

“Na verdade a confissão não é um meio de prova. É a própria prova, consistente no reconhecimento da autoria por parte do acusado” (in Manual de Processo Penal, 1991, p. 203).

Em decisão contemporânea, exarada no REsp n.º 1.524.450, o STJ firmou tese sobre o assunto no seguinte teor: "consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

No mais, diante das provas constantes dos autos não há se falar em estado de necessidade ou furto privilegiado ou, ainda, em furto famélico, tendo em vista o item subtraído ser um celular.

Também não há se falar na incidência do princípio da insignificância.

Com efeito, deve ser afastada a aplicação do princípio da insignificância, pois de acordo com os Tribunais Superiores, para o seu reconhecimento são imprescindíveis a presença concomitante de quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente; e, iv) inexpressividade da lesão provocada no bem jurídico tutelado pela norma penal.

In casu, verifica-se que o réu ostenta vasta ficha de antecedentes, de modo que sua conduta não representou ofensividade mínima.

Portanto, verificada a conduta do acusado, sua condenação é de rigor, razão pela qual passo a lhe individualizar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena e atendendo às circunstâncias judiciais contidas no art. 59, caput, do Código Penal, considero em desfavor do réu seus maus antecedentes (FA de fls. 265 - autos nº 3001515-76.2013.8.26.0062), de sorte que fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, para o crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Na segunda fase, considero em desfavor do acusado a circunstância agravante da reincidência (FA de fls. 257 - autos nº 0001208-03.2018.8.26.0062), bem como a atenuante da confissão, de sorte que as compenso.

Nada a considerar na terceira fase, de sorte que torno a reprimenda definitiva.

Diante da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (44, II, CP) e de conceder ao réu o sursis (77, I), bem como fixo o regime inicial SEMIABERTO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que o Ministério Público move contra CAIO APARECIDO BEZERRA GUNDIM, para condená-lo à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal, em regime inicial SEMIABERTO. Tendo o réu respondido ao processo em liberdade, asseguro-lhe o direito de recorrer nesta condição.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal.

Arbitro os honorários do patrono nomeado nos termos do Convênio Defensoria Pública e OAB/SP.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 UFESP's, nos moldes do artigo 4.º, § 9.º, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade processual, se for o caso.

P.R.I.C.

Bariri, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA